

## 경 고 사 항

1. 제 목 : 부정당업자 및 자격미달업체와 수의계약 체결 부적정
2. 관계기관 : \$\$병원
3. 내 용 : \$\$병원에서는 병원장 차량 운전을 위한 운전원 용역과 내원객 편의 제공을 위하여 운행 중인 순환버스의 운전원 위탁을 위하여 [표 1]과 같이 수의 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 운전원 용역 계약현황

(단위 : 천원)

| 계약건명          | 계약업체      | 계약금액   | 계약기간                  |
|---------------|-----------|--------|-----------------------|
| 순환버스 운전원 위탁용역 | ♣♣♣♣회     | ₩₩,₩₩₩ | '16.10.01.~'17.09.30. |
| 병원장 차량 운전원 용역 | 주식회사 ㅁㅁㅁㅁ | ₩₩,₩₩₩ | '16.03.01.~'17.02.28. |

### 가. 부정당업자와 수의계약 체결

「국가를당사자로하는계약에관한법률」 제27조 제3항, 우리 공단 「계약사 무규정」 제102조 제7항 및 조달청 고시 「국가종합전자조달시스템 수요기관 이용약관」 제14조의 약정에 따르면 계약담당자는 수의계약을 체결할 때에는 국가종합전자조달시스템에서 제공하는 부정당업자 제재 여부 등 업체정보를 철저히 확인한 후 부정당업자로 입찰참가 자격을 제한 받은 자와 수의계약을 하여서는 아니 된다고 명시하고 있습니다.

계약업체인 ♣♣♣♣회는 조달청으로부터 계약체결 또는 계약이행을 하지 않은 사유로 '16.09.02.부로 6개월간 부정당업자 제재처분('16. 09.02. ~ '17.03.01.) 을 받아 입찰참가자격을 제한받고 있었으며, 이러한 사실은 국가종합전자조달 시스템에 게재되어 있습니다.

따라서, 계약담당자는 수의계약을 체결하기 전에 계약상대자가 부정당업자 제재처분을 받고 있는지를 확인하여야 하며, 부정당업자 제재 기간 중에는 해당 업체와 계약을 체결하지 말아야 합니다.

그런데, \$\$병원에서는 순환버스 운전원 위탁용역 계약체결 전에 ♣♣♣♣회가 부정당업자 제재처분을 받고 있는 사실을 제대로 확인하지 않은 채 '16. 9.29. 부정당업자 제재 기간('16. 9.2. ~ '17. 3. 1.) 중에 있는 ♣♣♣♣회와 수의계약 방법으로 “순환버스 운전원 위탁용역” 계약을 체결한 사실이 있습니다.

#### 나. 자격미달업체와 수의계약 체결

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제26조 제1항 제4호에 따르면 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 수의계약으로 체결할 수 있으나 이 경우 해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역으로 한정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 수의계약을 체결하기 전에 계약상대자가 계약물품을 직접 생산하거나 용역을 직접 수행하고 있는지를 확인하여야 하며, 계약물품을 직접 생산하지 않거나 용역을 직접 수행하지 않을 경우에는 수의계약을 체결하지 말아야 합니다.

그런데, \$\$병원 병원 차량 운전원 용역 계약현황을 살펴본 결과, 계약체결 전 계약업체인 주식회사 ㉨㉨㉨에서 제출한 AAAA중앙회의 직접생산확인증명서에는 “건축물 일반 청소업”으로 한정하고 있어 주식회사 ㉨㉨㉨이 운전원 용역을 직접 수행하지 않음에도 주식회사 ㉨㉨㉨이 직접 용역을 수행하고 있는지 여부를 제대로 확인하지 않고 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

#### 4. 조치할 사항

##### ○ \$\$병원장은

- 수의계약을 체결할 때에는 국가종합전자조달시스템에서 제공하는 부정당업자 제재 여부 등 업체정보를 확인 후 계약을 체결하시고,(권고)
- 국가유공자 단체 및 사회적 기업 등과 수의계약을 체결할 때에는 해당 업체가 계약물품 및 해당 용역을 직접 제조 또는 수행하는지를 확인 후 계약을 체결하는 등 계약업무를 철저히 하시기 바라며,(권고)

○ **CC**이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)